

1500004-11.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cléverson de Araujo

Comarca: Piracaia

Foro: Foro de Piracaia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... com a droga se dirigindo ao ponto de tráfico. O dinheiro que estava em seu poder era fruto da venda no dia anterior.

O policial Rodrigo disse que havia várias denúncias sobre o réu e já havia sido detido com drogas em outras duas ocasiões. Ele admitiu que veio de Atibaia para Piracaia para trabalhar para o tráfico. No dia dos fatos, os policiais disseram que receberam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracaia

1ª Vara

Rua Benedito Vieira da Silva, 300, Bairro, Centro - CEP 12970-000, Fone: 11-2838-7954, Piracaia-SP - E-mail: piracaia1@tjsp.jus.br
Processo 1500004-11.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500004-11.2022.8.26.0545

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cléverson de Araujo

Vistos.

Perante o Judiciário, o Ministério Público promoveu ação penal em face do réu que teria no dia 02 de janeiro de 2022, por volta das 11h30min, na rua Nicanor Queiroga, 99, Parque dos Pinheiros, nesta cidade e Comarca de Piracaia, teria trazido consigo para entrega a terceiros, 51g de cocaína em 70 porções e 141g de maconha, em 36 porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado caminhando rapidamente e, de repente, começou a fugir, sendo alcançado e detido pelos policiais. Em revista pessoal, os policiais localizaram com ele 70 porções de cocaína e 36 porções de maconha e a quantia de R\$ 120,00. Devido a descoberta, os policiais militares indagaram o acusado acerca dos entorpecentes, ocasião em que ele confessou informalmente a traficância e que o dinheiro encontrado em sua posse havia sido obtido por meio da venda de substâncias entorpecentes.

A denúncia foi recebida no dia 20 de janeiro de 2022 (fls. 71/72). O réu foi citado (fls. 76) e apresentou defesa escrita (fls. 81/84). Foi designando audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu (fls. 135). O Ministério Público postulou a procedência do pedido, tecendo considerações sobre a dosimetria, em especial pelo afastamento da causa de diminuição já que preso diversas meses em pouco espaço de tempo (fls. 135), enquanto a defesa sustentou a falta de provas para a condenação e desclassificação para o uso, além de tecer considerações sobre a pena (fls. 147/154).

É relatório. Decido.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo (fls. 137/139). A autoria foi objeto de produção de prova oral.

O réu em seu interrogatório admitiu a traficância, dizendo que assim agia desde o início de dezembro, pois o aluguel estava atrasado. No dia foi preso com a droga se dirigindo ao ponto de tráfico. O dinheiro que estava em seu poder era fruto da venda no dia anterior.

O policial Rodrigo disse que havia várias denúncias sobre o réu e já havia sido detido com drogas em outras duas ocasiões. Ele admitiu que veio de Atibaia para Piracaia para trabalhar para o tráfico. No dia dos fatos, os policiais disseram que receberam informes do local e horário em que o acusado praticava o tráfico e que ele agia de maneira ostensiva. No momento em que o acusado encontrou a viatura ele fez menção de fugir, sendo rapidamente detido pelos policiais. Quando perguntado se tinha algo ilícito ele disse: "Perdi". Com ele havia alguns pertences pessoais e drogas diversas (cocaína e maconha) e dinheiro, que admitiu ser fruto do tráfico. Na mesma linha o relato do policial Wellington.

Conforme se infere dos autos, a confissão do réu encontrou forte amparo da prova dos autos, já que a grande quantidade de droga apreendida e periciada e o seguro relato dos policiais confirmam a sua admissão de que estava se dirigindo ao local para vender a droga que portava.

A finalidade mercantil também foi admitida pelo réu, que disse estar, no momento da prisão na posse da droga se dirigindo ao ponto de tráfico para realização de vendas. A par disso, é certo que o acusado foi preso varias vezes em um mês (dezembro de 2021 - fls. 118/119), a confirmar a traficância. A condenação é medida imperativa.

Na fixação da pena-base, a luz do art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas, verifico que o réu não ostenta antecedentes criminais relevantes pelo qual fixo a pena no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, com valor fixado no mínimo legal. Observo que a habitualidade criminosa e a quantia de drogas não será considerada nesse instante já que será objeto de ponderação na terceira fase da dosimetria.

Na segunda fase de fixação da pena, não estão presentes circunstâncias agravantes. E a atenuante presente não pode fazer a pena descer aquém do mínimo legal, conforme a súmula 231 do Colendo STJ.

Na terceira e derradeira fase, não observo causas de aumento ou diminuição da pena. Registro que além de o réu foi detido na posse de significativa quantia de drogas (127,9 gramas de maconha e 40,3 gramas de cocaína), além disso como bem ponderado pelo d. Promotor em suas razões finais, o réu foi preso em três ocasiões em um curto lapso de tempo (fls. 118/119) e o policial Rodrigo asseverou que ele se mudou para a cidade com o fito de praticar o tráfico. Esse cenário é revelador de que o acusado claramente se dedicava a atividades criminosas, o que impede o reconhecimento do privilégio (art. 33, §4º, da Lei 11.343.2006), pelo que torno a

pena calculada como definitiva.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda deverá ser o fechado. A par da pena aplicada, deve-se considerar o profundo envolvimento com o tráfico de drogas, de modo que o regime mais rigoroso é imprescindível para prevenção e repressão do delito.

Incabíveis os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e do sursis por conta da grande quantia de droga e o grande envolvimento com o comércio de drogas revelado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da presente ação penal, para condenar o réu REGNIER SANTOS RIBEIRO, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado além de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Preso durante o processo, nego ao acusado o benefício do recurso em liberdade. Recomende-se o réu no local onde se encontra preso. Pagamento da taxa judiciária, nos termos da Lei Estadual de Custas, às expensas do condenado, devendo ser observada eventual gratuidade de justiça. Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se e Intime-se.

Piracaia, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA